

1016142-75.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Obrigações

Magistrado: Eduardo Francisco Marcondes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... somente se explica o furto se o veículo foi deixado destravado pela ex esposa do autor e o suposto ladrão usou cópia da chave original. Não é demais observar que, em um primeiro momento, a autora não dispunha da chave reserva quando foi entrevistada pelo auditor que a visitou.

Embora a autora tenha encontrado uma viatura minutos após o furto, não lhes comunicou o crime e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

Vara do Juizado Especial Cível

Estrada de Poá nº 696, São Paulo-SP - cep 08460-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo n.º 1016142-75.2022.8.26.0007 -

SENTENÇA

Processo nº:

1016142-75.2022.8.26.0007 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

José Carlos da Silva

Requerido:

Proauto - Associação Protetora de Veículos Automotores

Juiz(a) de Direito: Eduardo Francisco Marcondes

Vistos.

Dispensado o relatório, conforme o art. 38 da Lei nº 9.099/95,

D E C I D O.

A razão está com a ré.

Ao caso aplica-se o Código de Defesa de Consumidor, pois a ré, embora aparentemente seja uma associação, vende serviços de seguro e age como seguradora, inclusive contratando empresa para regulação do sinistro.

Nem por isso, porém, pode ser acolhida a versão da parte autora.

As imagens apresentadas pela ré provam que o veículo da autora foi aberto de forma imediata após a aproximação do suposto ladrão, sem o uso de acessórios, como, por exemplo, chave micha, ou o rompimento da fechadura, e que seu motor foi acionado sem a troca do módulo de ignição, o que é inviável por ser o veículo equipado com o sistema de segurança denominado "Fiat Code", que demanda tal providência. E não houve tempo suficiente para a troca do módulo durante o período no qual o suposto ladrão abriu o capô dianteiro, pois ficou pouquíssimos segundos manipulando algo em seu interior.

O sistema de segurança "Fiat Code" não permite o funcionamento do veículo com chave micha ou com ligação direta, conforme relatado pelo informante ouvido em audiência. Aparentemente, somente se explica o furto se o veículo foi deixado destravado pela ex esposa do autor e o suposto ladrão usou cópia da chave original. Não é demais observar que, em um primeiro momento, a autora não dispunha da chave reserva quando

foi entrevistada pelo auditor que a visitou.

Embora a autora tenha encontrado uma viatura minutos após o furto, não lhes comunicou o crime e demorou para acionar o 190. A autora somente fez o boletim de ocorrência ao final do dia. Essas são atitudes incomuns para quem acaba de ter o veículo furtado.

Esses fatos atingem a boa fé esperada da parte autora e impedem que sua pretensão seja acolhida, pois a ré não responde pela situação de aparente fraude.

Por fim, anoto que outros argumentos eventualmente deduzidos no processo não são capazes de, em tese, infirmar a presente conclusão.

DISPOSITIVO:

Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação.

Honorários, custas e despesas processuais: não há condenação ao pagamento de honorários e de custas e despesas processuais, porque incabíveis nesta fase processual do Juizado Especial Cível (Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55).

PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DESTA SENTENÇA

A(s) parte(s) fica(m) ciente(s) e intimada(s) do inteiro teor desta sentença e também do seguinte:

- (a) que o prazo para apresentação de recurso é de 10 dias úteis, iniciando-se sua contagem no 1.º dia útil seguinte à data da intimação da sentença;
- (b) que o recurso não possui efeito suspensivo do julgado (art. 43 da Lei 9099/95), de tal maneira que o juízo concita as partes a cumprir a sentença;
- (c) o recurso somente pode ser feito por advogado(a). Caso a parte não esteja assistida por advogado(a) e queira recorrer da sentença, deverá constituir um(a) profissional de sua confiança, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado. Se a situação econômica da parte não lhe permitir pagar as custas do processo e os honorários de advogado(a), sem prejuízo do sustento próprio ou da família, deverá procurar o serviço de assistência judiciária da Defensoria Pública, no seguinte endereço: Rua Sabbado D'Angelo, n.º 2.040, bairro de Itaquera, de 2.ª a 6.ª feira, das 12h30min às 14h30min (retirada de senha), telefone 11.2079-6069, para pedido de indicação de Defensor Público ou advogado dativo, para que o recurso seja apresentado no prazo acima mencionado;
- (d) o valor do preparo deve ser a soma de 1% (um por cento) do valor da causa ou cinco UFESPS, o que for maior, mais 4% (quatro por cento) do total da condenação ou cinco UFESPS, o que for maior, ressalvada a gratuidade da justiça deferida à parte recorrente, quando efetivamente concedida nos autos;
- (e) que é de 48 horas o prazo para efetuar o pagamento do preparo do recurso, a partir da interposição do recurso, sob pena de deserção (art. 42, § 1.º, da Lei n.º 9099/95);
- (f) no processo físico, a parte recorrente deverá pagar o porte de remessa e retorno no mesmo prazo de 48 horas, a partir da interposição do recurso, multiplicando o número de volumes do processo pelo valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.
- (g) no processo eletrônico (digital), a parte somente está obrigada a recolher o porte de remessa e retorno, naquele prazo de 48 horas, caso tenha sido colhida prova oral em audiência e/ou haja documentos físicos ou outros objetos depositados em cartório e que tenham que ser enviados ao Colégio Recursal juntamente com o recurso. Nesse caso, a quantia a ser recolhida corresponderá ao valor unitário atualizado, que foi publicado no DJe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Paulo, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI n.º 11.419/2006, CONFORME
IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA